

תאריך: 19/02/2017	כ"ג שבט תשע"ז
מהנדס רישוי: אדלר עידית	
בקשה להיתר: 16-1642	
תיק בניין: 4047-012	
גוש/חלקה: 6135/43	
כתובת הנכס: תשבי 12	
כתובת נוספת:	

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

לכבוד

דנחי יוסף
נועם אלימלך 7ב
בני ברק 5154615

שלום רב,

הנדון: תחלטה ועדת משנה לתכנון ובניה
פרוטוקול 2-17-0003 מספר החלטה 13 מיום 08/02/2017.

אנו מאשרים שבתאריך 09/10/2016 הוגשה בקשה להיתר בניה שנדונה בתאריך הנ"ל.

להלן תחלטה ועדת משנה לתכנון ובניה

ההחלטה: החלטה מספר 13
ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-17-0003 מתאריך 08/02/2017

לשוב ולדון בבקשה בוועדה הבאה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

הנדן רשאי להגיש ערר תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה, ובלבד שהינה החלטה סופית, בפני ועדת הערר של משרד הפנים, רחוב המסגר 18 פינת ריב"ל, קומה 4, תל אביב-יפו. טלפון רישוי: 03-7515084 (שלוחה 1), פקס רישוי: 03-7515086.

לנוחיותך, קישור לסטטוס הבקשה

<https://www5.tel-aviv.gov.il/RishuyBniyaToshav/LicensingRequestPages/LicensingRequestLogin.aspx>

בכבוד רב

לימור קנדיל
בשם מרכזת הועדה
לתכנון ולבניה

העתקים:
תיק בניין

רחוב נועם אלימלך 7ב, בני ברק 5154615
רחוב הרצל 108, תל אביב - יפו 66554
רחוב תשבי 14, תל אביב - יפו 6762256
רחוב המסילה 15, הרצליה 4658015

מבקש הבקשה: דנחי יוסף
עורך הבקשה: מרלי מירב
מתנגד: כוכבי אביבה
כוכבי חביבה

נספח התנגדויות

התנגדויות:

שם	כתובת
כוכבי אביבה	רחוב תשבי 14, תל אביב - יפו 6762256
כוכבי חביבה	רחוב המסילה 15, הרצליה 4658015

עיקרי ההתנגדויות:

1. התנגדות לכל תוספת בנייה בטענה שנעשתה פלישה לשטח המגרש השכן השייך למתנגד, בבנייה בקו 0 שאושרה בהיתר קודם ללא ידיעתם.
2. הבנייה בתצעה ללא ידיעת המתנגדת כולל האישורים שניתנו עבור הבניה היא מתנגדת לכל תוספת שיכולה להזיק עקב הבנייה הצמודה.

התייחסות להתנגדויות:

1. אין כל פלישה לשטח המגרש השכן ואין שינוי בקווי בניין ביחס להיתר קיים על פיו מבוקשים השינויים. המתנגד לא הגיש אסמכתא לטענותיו.
2. ההיתר יינתן בהתאם להוראות תכנית ג3. בהתאם למפורט לעיל, לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.

ועדת משנה לתכנון ובניה

מספר בקשה	16-1642	תאריך הגשה	09/10/2016
מסלול	תוספות ושינויים	תוספות בניה	תוספות בניה שונות (כולל קומת קרקע)

כתובת	תשבי 12	שכונה	התקוה
גוש/חלקה	43/6135	תיק בניין	4047-012
מס' תב"ע	תמא3, תמ"מ5, ע1, ג'3, 2215, 12215	שטח המגרש	119

בעל עניין	שם	כתובת
מבקש	דנחי יוסף	רחוב נועם אלימלך 7, בני ברק 5154615
בעל זכות בנכס	דנחי יוסף	רחוב נועם אלימלך 7, בני ברק 5154615
עורך ראשי	מרלי מירב	רחוב הרצל 108, תל אביב - יפו 66554
מתכנן שלד	שתיו מועאד	רחוב ארלוזורוב 62, תל אביב - יפו 6248831

מהות הבקשה: (אדלר עידית)

מהות עבודות בניה
שינויים כלפי היתר מס' 15-1175 מתאריך 21/01/2016 הכוללים:
- שינויים פנימיים לשתי יחידות דיור הקיימות.
- ביטול קומת מרתף.
- הגדלת גרם מדרגות משותף, העתקת גרם מדרגות פנימיות ביחידת דיור דופלקס בקומת קרקע וקומה א'.
- הרחבת חדר יציאה לגג.
- שינויים בפתחים בחזית קדמית ואחורית, הרחבת נישא לפח אשפה ופילר חשמל, תוספת סולם עלייה לגג משותף.

מצב קיים:

בניין בן 3 קומות וחדר יציאה על הגג עבור 2 יח"ד עם מקום חניה אחד בחצר בבנייה.
--

ממצאי תיק בניין:

היתרים רלוונטיים	שנה	תיאור	מסמך
15-1175	21/01/2016	תוספות בניה-תוספת בניה לפי תכנית הרחבה.	

בעלויות:

הנכס בבעלות מושע. המבקשים מחזיקים בטאבו זכויות בשטח 141 מ"ר, שטח המגרש המדוד הוא 119 מ"ר והזכויות ניתנות לפיו. המבקש חתום על גבי מפרט הבקשה ומצורפים תצהירי בעלות על המגרש הנדון. נשלחו הודעות לפי תקנה 22. ונעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה והתקבלו התנגדויות.
--

התאמה לתב"ע (תכנית 2215, 12215 אזור מועדפים ב')

שטחים עיקריים	מותר	מוצע	סטייה
	קיים בהיתר 173.75 מ"ר כולל כ-4% הקלה	ללא שינוי מהיתר	

בנייה על הגג: חדר יציאה לגג מכח ג'3

שטח	מותר	מוצע	סטייה
	40 מ"ר	כ-33.70 מ"ר	

גובה	נטו כגובה קומה טיפוסית ולא יותר מ-3 מ'. ברוטו 4.5 מ' מפני רצפת הגג.	2.50 מ' 4.00 מ'
נסיגות	לחזית קדמית: 2 מ' מקו מגרש ולא פחות מ-1.2 מ' מחזית לצד דרום: 1.2 מ' לפחות או בנייה בקיר משותף לצד צפון: 1.2 מ' לפחות או בנייה בקיר משותף לחזית אחורית: 7 מ' מקו מגרש ולא פחות מ-1.2 מ' מחזית הבניין	כ- 1.20 מ' מקו מגרש המשך לקיר משותף לקומות תחתונות. 1.20 מ' מחזית בניין. כ- 1.00 מ' מקו בניין אחורי בחלקו הדרומי והמדרגות. 1.35 מ' מקו בניין אחורי בחלקו הצפוני
בינוי	גישה לשטח משותף	גישה לשטח משותף באמצעות סולם

בנייה תת קרקעית, מרתפים (ע"פ תכנית ע1):

מבוקש ביטול מרתף מהיתר קודם.

הערות נוספות:

חדר יציאה על הגג:

בהיתר מס' 1175-15 מתאריך 21/01/2016 אושר חדר יציאה בקו בניין אחורי פחות מ-7 מ' (לפי הנדרש בתב"ע) אך בהמשך לחדר המדרגות הקיים בפועל.
לאחר הוצאת ההיתר התברר שחדר המדרגות הקיים סומן ע"י מודד במידה קטנה מהקיים בפועל בהיתר.
כעת מבקשים שינויים בהתאם לבנוי בפועל בהתר.

יצוין שלפי הוראות התכנית ג3 ניתן לאשר הגדלת החדרים עד לקו הנסיגה האחורי הקיים בפועל ובנסיגה של 1.20 מ' משאר המעקות ולקיים בהיתר הקודם.

הקלות מבוקשות:

נעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות:

- הקלה מנסיגה בבניה על הגג ובניה במרחק של 0 מ', במקום 1.2 מ', בחזית צדדית-דרומית. עקב צורתו וגודלו של הגג ובנייה בקיר משותף עתידי בקו 0.
- הקלה מנסיגה בבניה על הגג ובניה במרחק של 4 מ', במקום 7 מ' בחזית אחורית - מערבית. על פי קו בניה קיים על הגג, טרם אישור ת.ב.ע ג3.

תאריך הודעה אחרונה: 24/11/2016

התייחסות להקלות המבוקשות:

על פי החלטת ועדת ערר, זוהי תכנית עיצובית ועל כן לא ניתן לתת הקלות מקווי בניין מאחר ואלו מהווים סטייה ניכרת לתכנית.

התנגדויות:

שם	כתובת
כוכבי אביבה	רחוב תשבי 14, תל אביב - יפו 6762256
כוכבי חביבה	רחוב המסילה 15, הרצליה 4658015

עיקרי ההתנגדויות:

1. התנגדות לכל תוספת בנייה בטענה שנעשתה פלישה לשטח המגרש השכן השייך למתנגד, בבנייה בקו 0 שאושרה בהיתר קודם ללא ידיעתם.
2. הבנייה בוצעה ללא ידיעת המתנגדת כולל האישורים שניתנו עבור הבניה היא מתנגדת לכל תוספת שיכולה להזיק עקב הבנייה הצמודה.

התייחסות להתנגדויות:

1. אין כל פלישה לשטח המגרש השכן ואין שינוי בקווי בניין ביחס להיתר קיים על פיו מבוקשים השינויים. המתנגד לא הגיש אסמכתא לטענותיו.
2. ההיתר יינתן בהתאם להוראות תכנית ג3. בהתאם למפורט לעיל, לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.

חו"ד מחלקת פיקו ע"י לב פוטשניקוב 10/10/2016

תכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש בבניה.

חוות דעת מהנדס הועדה: (ע"י אדלר עידית)

1. לאשר את הבקשה לביטול קומת מרתף, שינויים פנימיים ובחזיתות ושינויים בפיתוח שטח.
2. לאשר הגדלת שטח חדרי היציאה לגג עפ"י קווי הנסיגה הקיימים בהיתר הקודם ובשטח המותר לפי תכנית ג3 ובתנאי ביטול הנסיגה בצד הדרומי מעבר לחדר הקיים.
3. לא לאשר את ההקלות לנסיגות מקו בניין צדי דרומי ואחורי בקומת הגג הנוגדות הוראות תכנית ג3' ומהוות סטייה ניכרת.
4. לדחות את ההתנגדויות מהסיבות הבאות:
 - מאחר ואין כל פלישה לשטח המגרש השכן ואין שינוי בקווי בניין ביחס להיתר קיים על פיו מבוקשים השינויים.
 - המתנגד לא הגיש אסמכתא לטענותיו.
 - ההיתר יינתן בהתאם להוראות תכנית ג3.

בתנאי התאמה לקובץ הנחיות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

תנאים להיתר

1. הגשת 2 עותקים נוספים עם צבע רקע שונה לרישום השטחים המשותפים לצורך רישום תקנה 27 לתקנות המקרקעין, וכן תירשם על כך הערה לפי תקנה 27.
2. תיקון הבקשה בהתאם להערות מהנדס הרישום ע"ג מפרט הבקשה.

התחייבויות להוצאת היתר

1. מתן התחייבות לרישום חדר היציאה לגג כחלק בלתי נפרד מהדירה בספרי רישום המקרקעין.
2. מתן התחייבות לרישום השטחים המשותפים כרכוש משותף לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון בעת רישום בית משותף.

הערות

1. ההיתר אינו מהווה הארכת תוקפו של ההיתר הקודם ותוקפו יסתיים בעת תום תוקפו של ההיתר שכלפיו מבוקשים השינויים.
2. היתר זה הינו בכפוף לכל התנאים האמורים בהיתר מקורי מס' 15-1175 מתאריך 21/01/2016.

תיאור הדיון:

נתן אלנתן: התכנית קבעה שזה סטייה ניכרת. החלטנו על תיקון של ג3, אני מקווה שגם הנושא הזה יתוקן.
דורון ספיר: קיבלתי בקשה מאהרון מדואל להוציא את הבקשה מסדר היום.

ההחלטה: החלטה מספר 13

ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 0003-17-2 מתאריך 08/02/2017

לשוב ולדון בבקשה בוועדה הבאה.

עמ' 88

4047-012 16-1642

ההחלטה התקבלה פה אחד.

תאריך: 19/02/2017	כ"ג שבט תשע"ז
מהנדס רישוי: אדלר עידית	
בקשה להיתר: 16-1642	
תיק בניין: 4047-012	
גוש/חלקה: 6135/43	
כתובת הנכס: תשבי 12	
כתובת נוספת:	

עיריית תל אביב – יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

לכבוד

דנחי יוסף
נועם אלימלך 7
בני ברק 5154615

שלום רב,

הנדון: החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה
פרוטוקול 2-17-0003 מספר החלטה 13 מיום 08/02/2017.

אנו מאשרים שבתאריך 09/10/2016 הוגשה בקשה להיתר בניה שנדונה בתאריך הנ"ל.

להלן החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה

ההחלטה: החלטה מספר 13
ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-17-0003 מתאריך 08/02/2017

לשוב ולדון בבקשה בוועדה הבאה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

הנך רשאי להגיש ערר תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה, ובלבד שהינה החלטה סופית, בפני ועדת הערר של משרד הפנים, רחוב המסגר 18 פינת ריב"ל, קומה 4, תל אביב-יפו. טלפון רישוי 03-7515084 (שלוחה 1), פקס רישוי 03-7515085.

לנוחיותך, קישור לסטטוס הבקשה

<https://www5.tel-aviv.gov.il/RishuyBniyaToshav/LicensingRequestPages/LicensingRequestLogin.aspx>

בכבוד רב

לימור קנדיל
בשם מרכזת הועדה
לתכנון ולבניה

העתקים:
תיק בניין

רחוב נועם אלימלך 7, בני ברק 5154615
רחוב הרצל 108, תל אביב - יפו 66554
רחוב תשבי 14, תל אביב - יפו 6762256
רחוב המסילה 15, הרצליה 4658015

מבקש הבקשה: דנחי יוסף
עורך הבקשה: מרלי מירב
מתנגד: כוכבי אביבה
כוכבי חביבה

נספח התנגדויות

התנגדויות:

שם	כתובת
כוכבי אביבה	רחוב תשבי 14, תל אביב - יפו 6762256
כוכבי חביבה	רחוב המסילה 15, הרצליה 4658015

עיקרי ההתנגדויות:

1. התנגדות לכל תוספת בנייה בטענה שנעשתה פלישה לשטח המגרש השכן השייך למתנגד, בבנייה בקו 0 שאושרה בהיתר קודם ללא ידיעתם.
2. הבנייה בוצעה ללא ידיעת המתנגדת כולל האישורים שניתנו עבור הבניה היא מתנגדת לכל תוספת שיכולה להזיק עקב הבנייה הצמודה.

התייחסות להתנגדויות:

1. אין כל פלישה לשטח המגרש השכן ואין שינוי בקווי בניין ביחס להיתר קיים על פיו מבוקשים השינויים. המתנגד לא הגיש אסמכתא לטענותיו.
2. ההיתר יונתן בהתאם להוראות תכנית ג3. בהתאם למפורט לעיל, לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.